BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

8 de abril de 2026 Número 66

csv: BOA20260408016

III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORDEN ECD/515/2026, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción vigente, establece en el capítulo IV del título IV las directrices básicas que afectan al régimen de conciertos educativos para los centros privados que ofrecen enseñanzas gratuitas y satisfacen necesidades de escolarización.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 73 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividades docente y educativa, su programación, inspección y evaluación; el establecimiento de criterios de admisión a los centros sostenidos con fondos públicos para asegurar una red educativa equilibrada y de carácter compensatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado mediante Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, (RNBCE) corresponde a los Consejeros competentes en materia de educación de las Comunidades Autónomas con funciones transferidas la aprobación de los conciertos educativos. En Aragón, dicha competencia se atribuye al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 225/2024, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece su estructura orgánica, correspondiendo a su titular la convocatoria, tramitación, resolución, control y, en su caso, revocación de los conciertos educativos, así como la aplicación de la normativa básica estatal en la materia.

En su virtud, mediante la Orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, se convocó el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027, dirigido a centros docentes privados en dos supuestos diferenciados: por un lado, aquéllos ya concertados en el curso 2025-2026, que pueden solicitar la modificación del concierto vigente respecto de las enseñanzas y niveles incluidos en el mismo, siempre que continúen cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y no incurran en causas de no renovación previstas en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio; y,

por otro, los centros privados no concertados, que pueden solicitar por primera vez su acceso al régimen de concierto educativo, siempre que reúnan los requisitos legales exigibles y respecto de las enseñanzas declaradas gratuitas por la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

No obstante, en relación con las solicitudes de acceso por primera vez al régimen de concierto, era voluntad de la Administración educativa, de conformidad con el artículo 116.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, no solo convocar los conciertos educativos de carácter general, sino también efectuar convocatoria específica para las enseñanzas postobligatorias mediante concierto de carácter singular, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. A este respecto, el artículo 117.9 de la citada Ley Orgánica establece que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe máximo de las cuotas que los centros acogidos a concierto educativo singular podrán percibir de las familias, previsión que igualmente podrá recogerse, en su caso, en la ley que apruebe el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón.

A la vista de lo expuesto, resulta necesario modificar la Orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, a fin de incorporar expresamente el procedimiento que permita a los centros docentes suscribir, desde el curso 2026-2027, conciertos educativos de carácter singular para enseñanzas postobligatorias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, dado que dentro del plazo inicialmente otorgado para la presentación de solicitudes muchas de ellas ya fueron presentadas con tal objeto, y por razones de agilidad y eficiencia administrativa, procede reconocer eficacia retroactiva a la presente modificación. Así, aquellos centros que ya hubieren presentado solicitud y no deseen modificarla ni formular una nueva, se entenderá que la misma ha sido válidamente presentada y continuará su tramitación conforme a lo establecido en la presente Orden. Asimismo, por razones de seguridad jurídica y para garantizar la igualdad de oportunidades entre los centros interesados, se considera procedente habilitar un nuevo plazo de presentación de solicitudes para todos los posibles solicitantes de concierto educativo en régimen singular para las enseñanzas postobligatorias, con independencia de que hubieren presentado o no solicitud en el plazo inicialmente previsto.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado mediante Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 225/2024, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:

csv: BOA20260408016

Primero.- Modificar el resuelvo segundo, titulado "Destinatarios", en su apartado 2, de la Orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027, que queda redactado en los siguientes términos:

“2. Podrán solicitar el acceso por primera vez al régimen de concierto educativo, respecto de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los centros docentes privados que, acogiéndose a la presente convocatoria, cumplan los requisitos del artículo 116 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y del artículo 5 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.”

Segundo.- Modificar el anexo “Bases para el régimen de acceso y modificación de los conciertos educativos” de la Orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027, en los siguientes términos:

1. En el apartado primero de las bases, "Criterios para la concertación", se modifica la letra e) añadiéndose a su contenido actual, y sin alterarlo, el siguiente párrafo:

“En el caso de los conciertos de carácter singular, de conformidad con el artículo 117.9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros educativos podrán percibir cuotas por parte de las familias con el límite que se determine en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en su caso, en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.”

2. En el apartado primero de las bases, "Criterios para la concertación", se añade una nueva letra n), relativa al concierto educativo en régimen singular, con la siguiente redacción:

“n) En el caso de los conciertos de carácter singular, como criterio de concertación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en especial, lo dispuesto en el apartado 2 en el que se indica que “las enseñanzas reguladas en esta Ley se programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados, asegurando el derecho a la educación y articulando el principio de participación efectiva de los sectores afectados como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y libertades y la elección de todos los interesados. Los principios de programación y participación son correlativos y cooperantes en la elaboración de la oferta que conllevará una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, como garantía de la equidad y calidad de la enseñanza".

Asimismo, se priorizará, en su caso, que los centros educativos ya oferten las enseñanzas obligatorias y gratuitas en régimen de concierto.

Se podrán valorar otras circunstancias en aquellos centros que sean únicos en la impartición de una enseñanza en esa localidad.

En todo caso, para el curso 2026-2027 se concertará el primer curso de las enseñanzas de Bachillerato en régimen singular, debiendo tenerse en cuenta las unidades autorizadas y en funcionamiento existentes de estas enseñanzas a concertar, sin que, con carácter general, puedan superar el número de estas unidades existentes en el centro en el presente curso escolar, sin perjuicio de las facultades relativas a la planificación educativa que se realice por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que podrán justificar, en su caso, la superación de dicho límite.”

3. En el apartado segundo de las bases, "Solicitudes y forma de tramitación", se modifica el apartado 5.d), que queda redactado en los siguientes términos:

“d) Además, si solicita acceso a concierto educativo deberá aportar:

a) Declaración responsable de hacer efectivo en cuanto a las enseñanzas objeto de concierto en régimen general, el derecho a una educación gratuita que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades, por lo que, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, el centro no va a percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni se va a imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. Quedan excluidas de la esta categoría las actividades extraescolares y los servicios escolares que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos.

b) Declaración responsable, en relación con las enseñanzas objeto de concierto en régimen singular, de percibir como cuotas de las familias las que se permitan de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma de Aragón.

c) Declaración responsable de que se admite y se da una respuesta educativa adecuada al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, llevando a cabo las adaptaciones en la organización del centro que sean pertinentes para atender las necesidades del alumnado."

4. En el apartado tercero de las bases, "Documentación a aportar junto con la solicitud", se modifica el apartado 1.d), que queda redactado en los siguientes términos:

"d) En los casos de solicitudes de acceso a concierto educativo, una memoria explicativa firmada, a efectos de los dispuesto en el artículo 116.2 de la LOE para los conciertos educativos de régimen general, así como en los artículos 21 y 46 del RNBCE, que deberá especificar:

1. Condiciones socioeconómicas de la población escolar atendida por el centro.
2. Términos en que satisfacen necesidades de escolarización de acuerdo con la demanda existente en el municipio donde se ubique el centro educativo o, en su caso, en la zona escolar o en la comarca correspondiente, fomentando la escolarización de proximidad.
3. En su caso, experiencias y programas pedagógicos, autorizados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que se realizan en el centro e interés de los mismos para la calidad de la enseñanza y para el sistema educativo.
4. Cualquier otra información que permita valorar la actividad del centro (servicios complementarios, actividades complementarias y extraescolares y otras circunstancias)."

5. En el apartado quinto de las bases, "Remisión electrónica de las solicitudes por los Servicios Provinciales", se modifica el apartado 2, que queda redactado en los siguientes términos:

"2. El informe que los Servicios Provinciales elaboren para cada una de las solicitudes recibidas podrá recoger, además de los extremos señalados en las bases anteriores, cuantos datos juzguen de interés para una acertada valoración de la solicitud. Todo ello, a los efectos previstos en los artículos 116.2 de la LOE y 21.2 del RNBCE para conciertos educativos de régimen general. Para los conciertos educativos de carácter singular se atenderá a los criterios establecidos en el apartado primero de las bases, letra n)."

Tercero.- Se concede un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el "Boletín Oficial de Aragón" para que, únicamente en relación con el concierto de régimen singular para enseñanzas postobligatorias, los centros docentes privados que no hubieran presentado solicitud dentro del plazo inicialmente establecido en la Orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, puedan hacerlo conforme a lo dispuesto en dicha Orden, en su redacción modificada por la presente.

Asimismo, dentro de dicho plazo, los centros docentes que hubieran presentado solicitud podrán formular una nueva solicitud únicamente en relación con el concierto de régimen singular para enseñanzas postobligatorias ajustada a la presente modificación. En este caso, la nueva solicitud presentada dejará sin efecto la anteriormente formulada.

Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente Orden en el "Boletín Oficial de Aragón".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se otorga eficacia retroactiva a las modificaciones previstas en los apartados primero y segundo del resuelvo de esta Orden, produciendo efectos desde la misma fecha en que los produjo la Orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027.

La eficacia retroactiva permite incorporar al procedimiento las solicitudes presentadas en el plazo inicialmente previsto relativas a la concertación de enseñanzas postobligatorias, considerándolas válidamente formuladas y admitidas a trámite conforme a lo establecido en la modificación que se aprueba mediante esta Orden.

El apartado tercero del resuelvo producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial de Aragón".

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su aplicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho recurso deberá interponerse en formato electrónico en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Servicio digital “Interposición de recursos ante la Administración“ https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administración e irá dirigido a la Secretaría General Técnica del Departamento.

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13

csv: BOA20260408016

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Zaragoza, 6 de abril de 2026.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
TOMASA HERNÁNDEZ MARTÍN